

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1895/2531

ป.อ. มาตรา 286

พนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา

นาย จร วย อยู่ มั่น

โจทก์

จำเลย

โจทก์นำสืบได้ความเพียงว่า จำเลยทำหน้าที่เป็นคนเชื้อเชิญแขกอยู่ในสถาน
การค้าประเวณีและได้รับประโยชน์จากหญิงโสเภณี ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าจำเลย
ไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรง
ชีพตามป.อ. มาตรา 286.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 ตามที่ได้
แก้ไขแล้ว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2525 มาตรา 5
วางโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีซึ่งจะถือว่าผู้ใดดำรงชีพอยู่จากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 นั้น ข้อเท็จจริงจะต้องได้ความด้วยว่าผู้นั้นไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพซึ่งเป็นองค์ประกอบของความผิด คดีนี้โจทก์นำสืบได้ความเพียงว่า จำเลยเป็นคนเชื่อเชิฐผูกอยู่ในสถานการณ์การค้าประเวณีที่เกิดเหตุ โดยได้รับประโยชน์จากหญิงโสเภณีครั้งละ 20 บาท แต่โจทก์หาได้นำสืบถึงองค์ประกอบดังกล่าวด้วยไม่ กรณีที่จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์นั้น เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบให้รับฟังได้โดยลำพังแต่ข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์นำสืบได้ความว่าจำเลยทำหน้าที่เป็นคนเชื่อเชิฐผูกอยู่ในสถานการณ์การค้าประเวณีและได้รับประโยชน์จากหญิงโสเภณีนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพ ซึ่งจะถือว่าจำเลยดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีอย่างเดียว ส่วนข้อที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาว่า การที่จำเลยทำหน้าที่เป็นคนเชื่อเชิฐผูกอยู่ในสถานการณ์การค้าประเวณีเป็นประจำ แสดงว่าจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพนั้น เป็นเพียงการคาดหมาย ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งจะรับฟังเป็นยุติได้ เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ดังกล่าวแล้ว คดีจึงลงโทษจำเลยไม่ได้ ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2562/2523 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี โจทก์นายดำรงค์ สุวรรณาคะ จำเลยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ